

Nr. 158 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 9. Juli 1938

R 43 II/703a, Bl. 6–7

Beginn:

Beginn:

[Grundgedanken des Entwurfs einer Deutschen Kreisordnung]

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern beabsichtigt, in Fortführung der großen Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiete der Reichsreform dem Reichskabinett den *Entwurf einer Deutschen Kreisordnung* so rechtzeitig zur Verabschiedung vorzulegen, daß diese noch zum 1. April 1939 in Kraft gesetzt werden kann. Er möchte schon jetzt wissen, ob der Führer und Reichskanzler die Grundgedanken, auf denen der Entwurf beruhen soll, billigt¹. Diese Grundgedanken sind:

– a)

Der Landkreis soll staatlicher Verwaltungsbezirk und gleichzeitig Selbstverwaltungskörperschaft werden. Um jeden Dualismus zu vermeiden, soll der Landrat an der Spitze beider Verwaltungen stehen.

– b)

Im Interesse der Einheit der Verwaltung² soll die Zuständigkeit des Landrats möglichst umfassend sein. Dem Landrat sollen außer den Angelegenheiten der inneren Verwaltung auch die Angelegenheiten der Schulverwaltung, der Gesundheitsverwaltung, der Veterinärverwaltung, der Sozialverwaltung, der Arbeitsverwaltung, der Hochbauverwaltung, der Kulturbauverwaltung, der Tiefbauverwaltung und der Katasterverwaltung übertragen werden, wobei er nicht Dienstvorgesetzter der bisherigen Behördenleiter und künftigen Fachabteilungsleiter werden und seine Vorgesetztenstellung in fachtechnischen Fragen beschränkt werden soll. Als selbständige Sonderverwaltungen sollen diejenigen Fachverwaltungen, die nach Aufgabengebiet und Arbeitsweise weniger stark mit anderen Verwaltungszweigen verbunden sind, wie die Wehrmachtsverwaltung, die Reichsfinanzverwaltung, die Reichsjustizverwaltung, die Reichsbahnverwaltung und die Reichspostverwaltung, bestehen bleiben. Soweit solche Verwaltungen allerdings wie der Bergbau, die Forst Verwaltung und das Eichwesen zu der allgemeinen Verwaltung noch in so nahen Beziehungen stehen, daß eine, wenn auch losere organisatorische Verbindung mit dem Landrat nicht entbehrt werden kann, soll die Einheitlichkeit der Verwaltungsmaßnahmen in Ansehung dieser Verwaltungszweige dadurch gesichert werden, daß der Landrat ein Unterrichts- und Weisungsrecht erhält.

¹ RIM an RMRk, 1. 7. 1938: eingehende Darlegung der Grundlinien einer „Dt. Kreisordnung“, wie nachstehend zusammengefaßt; R 43 II/703a, Bl. 2–5. Der erste Referentenentw. einer KreisO war im RIM am 3. 3. 1937 fertiggestellt (R 1501/5596, S. 11–77); die seither gültige Entwurfsfassung datierte vom 10. 4. 1937 (ebd. S. 99–161). Sie war am 29. 4. 1937 mit dem StF besprochen worden (Vm. StS Stuckart, ebd. S. 81–97), wurde aber den Ressorts wie auch der Rkei erst am 16. 6. 1939 (!) als Beratungsgrundlage übermittelt; R 43 II/703a, Bl. 14–26. Das Schreiben des RIM vom 1. 7. 1938 bemerkte einleitend: „Ich habe über den Inhalt des hiesigen Entwurfs der Kreisordnung bisher nur mit dem Stellvertreter des Führers verhandelt und mit ihm im wesentlichen Einverständnis erzielt. Seine endgültige Stellungnahme steht noch aus. Bevor ich an die sonst beteiligten Reichsminister herantrete, möchte ich auch Ihnen die Grundgedanken darlegen, auf denen der Entwurf beruht.“ Zum Rechtszustand in den Landkreisen vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 70–73; Kreisreformpläne s. ebd. S. 304 ff., Entwurf des RIM 312–319.

² Zu diesem Generalziel des RIM für die Reorganisation der mittleren und unteren Verwaltungsebene vgl. die Verweise in Dok. Nr. 149 Anm. 4–5, ferner Dok. Nrr. 177, 259, 283.

– c)

Der Landrat soll als Leiter der Selbstverwaltungskörperschaft von ehrenamtlich tätigen Volksgenossen beraten werden. In jedem Landkreis sollen mindestens 10, höchstens 16 Kreisträte zur beratenden Mitwirkung in der Verwaltung berufen werden. Mindestens die Hälfte der Kreisträte sollen Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden sein. Außerdem ist eine Beratung des Landrats auf einzelnen Aufgabengebieten durch besondere Kreisbeiräte vorgesehen.

– d)

Der NSDAP soll auf die Verwaltung der Selbstverwaltungskörperschaft bestimmender Einfluß eingeräumt werden. Als Hauptmitwirkungsrechte des Beauftragten der NSDAP sind nach dem Vorbild der Deutschen Gemeindeordnung³ die Bestellung der Kreisträte im Benehmen mit dem Landrat und die Zustimmung zu dem Erlaß und zu einer Änderung der Hauptsatzung als der Grundordnung der Kreisverwaltung gedacht.

– e)

Eine bestimmte Größe der Landkreise will der Entwurf, da auf die natürlichen Gegebenheiten der Landschaft und auch auf geschichtlich gewordene Bindungen Rücksicht genommen werden soll, nicht festlegen, sondern sich auf die Feststellung beschränken, daß die Landkreise so groß sein sollen, daß sie ihre Aufgaben in volksnaher Verwaltung innerhalb des Reichs möglichst gleichmäßig erfüllen können. Es soll jedoch angestrebt werden, daß die Einwohnerschaft eines Landkreises nicht unter 50 000 und nicht über 100 000 beträgt, was etwa den preußischen Verhältnissen entspricht.

– f)

Große Gemeinden sollen, wie bisher schon, Stadtkreise bilden, so daß in ihnen Gemeindeverwaltung und Kreisverwaltung zusammenfallen. Die Erklärung von Gemeinden zu Stadtkreisen und die Aufhebung der Stadtkreiseigenschaft von Gemeinden soll dem Reichsminister des Innern zustehen, bei dessen Entscheidung, um jede unnötige Verstädterung zu vermeiden, nicht einseitig das Interesse der Gemeinde, sondern das Interesse des ganzen Landkreises gewahrt werden soll.

Der Reichsminister des Innern bittet, ihm nötigenfalls einen Termin zum mündlichen Vortrag beim Führer bekanntzugeben.

2. Dem Herrn *Reichsminister* unter Bezugnahme auf Abs. 1 des Vermerks gehorsamst vorgelegt⁴.

Dr. K[ill]y

R[abe] 6./7.

³ DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 74, 79, 85 P. 3.

⁴ Lammers nahm von dem Vm. am 11. 7. 1938 Kenntnis und trug ihn am 13. 7. Hitler vor, der zunächst noch die Meinung von Heß einzuholen wünschte; s. Anhang, FV 392*. Nach zweimaliger Aufforderung antwortete MD Sommer/StdF schließlich am 7. 1. 1939 dem RMRk: „Die Bearbeitung der Kreisordnung ist durch die politischen Ereignisse in den Hintergrund getreten. Inzwischen sind die Vorlagen ‚Ostmark-Gesetz‘, ‚Saarpfalz-Gesetz‘ und ‚Sudetengaugesetz‘ gekommen [s. Dok. Nrr. 173, 271 u.ö.], in denen die wichtigsten Fragen der Organisation der Landkreise für diese Gebietsteile und zugleich richtunggebend für das Altreich behandelt werden. Mit dem Herrn Reichsminister des Innern besteht über den Inhalt dieser Entwürfe, auch soweit es die Kreisorganisation betrifft, Einvernehmen, infolgedessen auch mit seinen im Sommer herausgebrachten Richtlinien zur deutschen Kreisordnung.“ R 43 II/703a, Bl. 8–11. Daraufhin beschied der RMRk den RIM am 20. 1. 1939, daß Hitler die Grundgedanken der KreisO billige, und der RIM lud im Juni zu einer Ressortbesprechung über den Entwurf ein; ebd. Bl. 12–14. Nun aber ließen gerade prinzipielle Einwände des StdF das Projekt scheitern; s. Folgeband, Dok. vom 28. 6. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 158 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 9. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d158>